都安瑶族自治县“3·16”道路交通事故调查报告

2018年3月16日02时40分，在我县安阳镇绕城路路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，都安瑶族自治县公安局成立“3·16”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故当事人情况

1.杨**，男，34岁，系贵州省瓮安县********居民。驾驶证号:5227********，档案编号:522701039873，准驾车型:A2D,交通方式：驾驶渝BY9638号牌重型仓栅式半挂牵引车牵引渝A****挂

车，联系方式：180********。

2.蓝**，男，44岁，系广西都安瑶族自治县********号居民。居民身份证号：4527******，交通方式：驾驶桂M8****号牌轻便二轮摩托车，家属联系方式：181********。

经调查，发现驾驶人酒后驾车。

（二）事故车辆基本情况

1.渝BY****号牌重型仓栅式半挂牵引车，车辆所有人：重庆久发汽车运输有限公司长寿分公司，登记住址：重庆市长寿区园丁路10号3幢1-9号，车辆品牌型号：欧曼牌BJ4259SNFKB-XF，车辆识别代号：LRDS6PEB4FT009551，发动机号：89327697，出厂日期：2016年09月30日，初次登记日期：2016年11月01日，检验有效期止：2018年11月30日，保险终止日期：2018年10月31日。

渝A****挂号牌挂车，车辆所有人：重庆久发汽车运输有限公司长寿分公司，登记住址：重庆市长寿区园丁路10号3幢1-9号，车辆品牌型号：华岳兴牌FNZ9400CCYE，车辆识别代号：LA99FRC39G0FNZ553，发动机号：无，，出厂日期：2016年10月16日，初次登记日期：2016年11月01日，检验有效期止：2018年11月30日。

2.桂M8****号牌轻便二轮摩托车，车辆所有人：黄**，登记住址：广西都安瑶族自治县******，车辆品牌型号：轻骑牌

QM48QT-9B，车辆识别代号：LV7AJ240XBA406806，发动机号：30026990,出厂日期:2011年06月21日，初次登记日期:2012年04月13日，检验有效期止：2014年04月30日。

（三）事故道路基本情况

现场位于X868县道(都安县环城路2公里+550米)路段,道路呈南北走向，南向道路往红渡，北向道路往都安北，双向两车道,南往北车道宽360cm,路肩宽为160cm;北往南车道宽370cm,路肩宽为140cm，水泥混凝土路面，夜间无路灯照明。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年3月16日02时40分许，蓝**醉酒后（血液乙醇定性定量检验鉴定结果：359.7mg/100ml）驾驶桂M8****号牌轻便二轮摩托车由都安北驶往澄江方向，行驶至都安县环城路2公里+550米处时车辆发生事故侧翻在道路上，随后被同向行驶的杨**驾驶渝BY****号牌重型仓栅式半挂牵引车牵引渝A****挂车碰刮，造成蓝**当场死亡的道路交通事故，事故发生后杨**驾驶渝BY9638号牌重型仓栅式半挂牵引车离开现场。

（二）事故救援情况

2018年03月16日02时53分，都安瑶族自治县公安局交管大队值班员接到都安县110指挥中心指令：宋先生电话报案称，在四桥往马山方向4公里处有一辆摩托车翻在路边,请派警处理。

接到报案后，事故处理民警赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作。

初步调查，事故造成1人当场死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成蓝**当场死亡。

死亡人员情况：蓝**，男，44岁，系广西都安瑶族自治县**********居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

杨**驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的机动车辆上道路行驶，在夜间行驶时未能按照操作规范安全驾驶是事故发生的主要原因；蓝**未取得机动车驾驶证醉酒状态下驾驶机件不符合技术标准具有安全隐患的机动车辆轻便二轮摩托车上道路行驶发生交通事故是事故发生的另一个原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反行驶规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

责任认定：当事人杨**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十一条 “驾驶人驾驶机动车上道路行

驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”和第二十二条第一款“ 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，其违法过错行为对事故发生的作用较大，当事人蓝**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条第三款“达到报废标准的机动车不得上道路行驶。报废的大型客、货车及其他营运车辆应当在公安机关交通管理部门的监督下解体。”、第十九条第一款 “驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”、第二十一条 “驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”和第二十二条第二款 “饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”之规定，其违法过错行为对事故发生的作用较小，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款（二）项之规定，杨**应承担事故的主要责任，蓝**应承担事故的次要责任。

杨**涉嫌交通肇事罪，建议依法追究其刑事责任并吊销其机动车驾驶证。蓝**因在事故中死亡，无法追究其责任。

六、事故防范措施及建议

（一）积极推进“党政负责，部门主管，群众参与，社会联动”的道路交通安全社会化管理模式，提高事故的预防能力。

（二）加大宣传教育力度，提高广大交通参与者自觉遵守交通法规的安全意识，摒弃不文明的交通陋习，消除事故隐患。

（三）深化客货运车辆和驾驶人源头管理，督促企业加强对车辆的安全检验和驾驶人的教育管理，消除道路安全隐患。

（四）加强道路巡逻管控，严惩交通违法行为。

都安瑶族自治县“3·16”道路交通事故调查小组

2018年5月21日